

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM-PA

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0816281-60.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0803969-30.2024.8.14.0051

AUTOR: MARCO AMARAL MENDONÇA

RÉU: ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO. VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. ERRO DE FATO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por tabelião titular de cartório em face de espólio, com o objetivo de desconstituir sentença que o condenou à restituição de R\$ 18.462,35, referentes a emolumentos cobrados em uma Ata Notarial para fins de usucapião. A decisão rescindenda, já transitada em julgado, havia julgado parcialmente procedente a ação de indenização original.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência em Ação Rescisória, a partir da verificação da plausibilidade dos seguintes fundamentos: (i) saber se o cartório, por ser ente desprovido de personalidade jurídica e judiciária, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se a decisão rescindenda violou manifestamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 777 e 940), que definem a responsabilidade primária do Estado por atos de tabeliães; (iii) saber se o espólio detém legitimidade ativa para pleitear a restituição de valores pagos pela viúva e herdeiros; e (iv) saber se a sentença incorreu em erro de fato ao considerar que o prejuízo foi suportado pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de tutela provisória em sede de ação rescisória é medida de caráter excepcional, que não suspende automaticamente a execução da decisão, exigindo a demonstração inequívoca da probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e do perigo de dano (*periculum in mora*).
2. O requisito da probabilidade do direito está robustamente evidenciado, pois a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os cartórios são entes desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, sendo a responsabilidade por atos danosos pessoal do titular da serventia.

3. A decisão rescindenda aparenta ter violado frontalmente os Temas 777 e 940 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, os quais estabelecem que a responsabilidade primária por danos causados por agentes públicos delegados é do Estado, configurando a ilegitimidade passiva tanto do cartório quanto do próprio tabelião na ação indenizatória direta.
4. O erro de fato também se mostra plausível, uma vez que a documentação dos autos de origem sugere que o pagamento dos emolumentos foi realizado por pessoas físicas (viúva e herdeiros), e não pelo espólio, o que evidencia a aparente ilegitimidade ativa deste para pleitear a restituição em nome próprio de direito alheio.
5. O perigo de dano é evidente, pois a continuidade do cumprimento de sentença, com a iminente constrição de bens para satisfazer uma condenação fundada em decisão com fortes indícios de nulidade, gera um risco de dano de difícil reparação ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de tutela provisória de urgência deferido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória para suspender os efeitos de sentença rescindenda é medida excepcional, cabível quando demonstrada a elevada probabilidade de êxito da ação rescisória, fundada em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato. 2. Configura manifesta violação de norma jurídica, para fins do art. 966, V, do CPC, a condenação de cartório extrajudicial, ente desprovido de personalidade jurídica, contrariando jurisprudência consolidada e precedentes vinculantes do STF (Temas 777 e 940) que fixam a responsabilidade primária do Estado. 3. Caracteriza erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) e ilegitimidade ativa a sentença que condena à restituição de valores em favor de espólio, quando os documentos do processo demonstram que o desembolso foi efetuado por terceiros (herdeiros)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 18, 300, 966, V e VIII, 968, II, e 969.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 777 de Repercussão Geral; STF, Tema 940 de Repercussão Geral; STJ, REsp 1.177.372/RJ; STJ, REsp 1.946.779/SP; STJ, AgRg na AR 5.415/PR; STJ, AgRg no AREsp 364.205/GO.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Trata-se de **Ação Rescisória**, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por **MARCO AMARAL MENDONÇA**, tabelião titular do Cartório do Segundo Ofício de Santarém, anteriormente denominado Cartório do Bairro da Prainha, em face do **ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR**, representado por sua inventariante **Ana Elizabeth da Silva Batista**,

visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos do processo nº 0803969-30.2024.8.14.0051.

Essa sentença original, que transitou em julgado cfe. certidão de id. 138462101 (autos de origem), em 10/03/2025, condenou o ora requerente a restituir o valor de R\$ 18.462,35 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) à parte requerida (autora na ação originária).

Breve retrospecto do feito de origem.

Em síntese, cuida-se de ação de indenização por danos materiais proposta por **ESPÓLIO DE MOACIR FREITAS MACHADO JUNIOR**, representado por **ANA ELIZABETH DA SILVA BATISTA**, em face do **CARTÓRIO DE NOTAS DO QUARTO OFÍCIO DE SANTARÉM**.

Alegou a parte autora ter sido cobrada indevidamente em emolumentos relacionados à lavratura de Ata Notarial de Posse, para fins de usucapião, realizada em 2021. Afirmou que o valor cobrado pelo Cartório da Prainha foi de R\$ 18.462,35 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), com base no suposto valor venal do imóvel.

Mencionou que o orçamento do Cartório do 3º Ofício de Santarém foi de R\$ 797,20 (setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) com base na Tabela de Emolumentos de 2022. Relatou que o requerido cobrou valor a maior pelo serviço prestado. Pleiteou assim, a restituição do valor pago em dobro.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o réu contestou no ID 120467321. Inicialmente alegou sua ilegitimidade passiva. Aduziu a ilegitimidade ativa do espólio. Impugnou o valor da causa e a gratuidade judicial. Mencionou ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Relatou ter seguido a previsão expressa do Provimento 65 do CNJ, uma vez que não há previsão específica na tabela de emolumentos (Lei Estadual nº 8.331/2015) a respeito da forma de cobrança dos emolumentos da ata notarial para fins de usucapião.

Pleiteou a improcedência do pedido.

Acostou documentos.

A parte autora apresentou réplica no ID 122584613.

Manifestação do Réu no id. 124477086.

Transcrevo excerto da sentença rescindenda (id. 127233295):

(...) O requerido justificou sua atuação com base no Provimento 65 do CNJ, todavia referido texto não é hábil para criar ou alterar tributos. O Provimento tem caráter regulamentar e não poderia ser utilizado como fundamento para modificar a base de cálculo dos emolumentos, sob pena de extirpar o princípio da legalidade tributária, que é um princípio fundamental do direito tributário brasileiro, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

Assim, nenhum tributo pode ser instituído ou majorado sem que haja lei que o preveja. Esse princípio reflete a ideia de que o Estado só pode exigir tributos dos cidadãos com base em leis aprovadas pelo Poder Legislativo, respeitando o processo democrático e garantindo a segurança jurídica.

Dessa feita, a cobrança nos moldes realizados, violou o princípio da legalidade estrita, sendo, portanto, indevida.

Importante frisar que Lei Estadual nº 10.257/2023, que trouxe nova regulamentação sobre a cobrança de emolumentos em Atas Notariais, entrou em vigor após os fatos, e, portanto, não se aplica ao caso.

É necessário salvaguardar a segurança jurídica e a existência de valores paradoxais, para o mesmo serviço, viola referido princípio.

Por fim cabe asseverar, que não houve má-fé do requerido, que interpretou uma regra administrativa em desacordo com o princípio da legalidade tributária. Dessa feita, não reconheço o pedido de devolução em dobro.

Ademais, o fato do réu ter sido fiscalizado pela DIAEX, órgão de fiscalização e arrecadação extrajudicial, não retira a necessidade de observância ao princípio da legalidade tributária, na cobrança dos emolumentos.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar o requerido, CARTÓRIO DE NOTAS DO QUARTO OFÍCIO DE SANTARÉM, a restituir o valor cobrado indevidamente, R\$ 18.462,35 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária, desde a data do pagamento indevido, pela SELIC.

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Rafael Grehs
Juiz de Direito

Certidão de trânsito em julgado no id. 138462101 daqueles autos, datada de 10/03/2025.

O Réu pede a devolução do prazo recursal no id. 138511052, alegando que o trânsito em julgado da sentença foi certificado de forma equivocada.

Por sua vez, a parte autora ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença (id. 146472798).

Passo a retomar o relato da presente **AÇÃO RESCISÓRIA**.

Aduz o autor, em síntese, que a referida sentença, que o condenou a restituir o valor de R\$ 18.462,35 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos), incorreu em **manifesta violação de norma jurídica e em erro de fato**, nos termos do art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil.

Os fundamentos da presente ação rescindenda são, em resumo:

1. **Ilegitimidade passiva do cartório**, por ser ente desprovido de personalidade jurídica e judiciária, contrariando jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal.
2. **Violação aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF)**, especificamente os Temas 777 e 940 de Repercussão Geral, que estabelecem a responsabilidade primária e objetiva do Estado por atos de tabeliães, sendo estes parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias diretas.
3. **Ilegitimidade ativa do espólio**, uma vez que a ata notarial que originou a cobrança foi solicitada e paga pela viúva e pelos herdeiros, e não pelo espólio, configurando pleito de direito alheio em nome próprio, vedado pelo art. 18 do CPC.
4. **Erro de fato**, pois a sentença partiu da premissa equivocada de que o prejuízo foi suportado pelo espólio, quando os documentos dos autos demonstram que o pagamento foi realizado por pessoas físicas.

Diante do exposto, requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda até o julgamento final desta ação.

No id. 29017406, requer a juntada do comprovante de recolhimento do depósito de 5%, conforme determina o art. 968, II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação rescisória se mostra tempestiva, tendo sido proposta dentro do prazo legal de dois anos do trânsito em julgado da decisão, e fundamentada em hipóteses previstas no art. 966 do CPC, razão pela qual dela **conheço**.

O ponto central a ser analisado neste momento processual é o pedido de tutela provisória de urgência, que, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*).

É cediço que o manejo de ação rescisória não suspende a execução da decisão rescindenda, a não ser em casos excepcionais, quando restarem demonstrados os requisitos ensejadores da concessão de medidas de natureza cautelar ou antecipação de tutela.

Dispõe o artigo 969, do CPC:

Art. 969: A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, em regra, a concessão de tutela antecipada em ação rescisória é medida excepcional (AR 1.734-MC/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AR 1.685-MC/DF, Rel. Min. Ellen Gracie; AR 2.028-tutela antecipada-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; AR 1.930-tutela antecipada/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AR 2.006/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AR 2.017/MG, Rel. Min. Eros Grau; AR 1.740/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão; AR 1.606/PI, Rel. Min. Celso de Mello; AR 1.531/SP, Rel. Min. Nery da Silveira).

É que, conforme a exegese do citado dispositivo legal, para a concessão de antecipação de tutela, não basta apenas a presença do alegado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança das alegações trazidas, devendo também ser imprescindível a medida de urgência, mormente porque a ação rescisória tem por objetivo a desconstituição da coisa julgada.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR.

2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172).

4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão.

5. Agravo Regimental não provido."

(STJ, AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO RESCISÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A antecipação dos efeitos da tutela em sede de ação rescisória, como se depreende da simples leitura do que dispõe o art. 489 do CPC, é medida excepcionalíssima, a ser deferida "caso imprescindível e sob os pressupostos previstos em lei".

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento."

(STJ, AgRg no AREsp 364.205/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2014, DJe 20/06/2014)

A respeito do tema, Marinoni e Arenhart prelecionam:

"Poderá o autor, excepcionalmente, e havendo a demonstração irretorquível de que a execução da sentença rescindenda poderá causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação, postular tutela antecipatória para suspender os efeitos da sentença rescindenda – desde que demonstre, de pronto a" verossimilhança "do fundamento da ação rescisória (art. 273 do CPC)". (MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil V.2 - Processo de Conhecimento, 9ª edição, São Paulo: RT, 2010, p. 665.)

Assim, para o deferimento da tutela antecipada em sede de ação rescisória, somente é possível em medida excepcional se atendidos os pressupostos necessários para tanto.

Pois bem.

Tenho que os requisitos se encontram **presentes** no caso em análise.

O *fumus boni iuris* se evidencia de forma robusta pelos argumentos trazidos na inicial. A questão

da **ilegitimidade passiva dos cartórios** para responderem a ações judiciais é matéria pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. As serventias extrajudiciais são entes desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, sendo mera designação do local físico onde o serviço público é delegado. A responsabilidade por eventuais danos causados a terceiros é pessoal do titular da serventia à época do fato.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE FIRMA MEDIANTE ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFÍCIO DE NOTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA. 1. Consoante as regras do art. 22 da Lei 8.935/94 e do art. 38 da Lei n.º 9.492/97, a responsabilidade civil por dano decorrente da má prestação de serviço cartorário é pessoal do titular da serventia à época do fato, em razão da delegação do serviço que lhe é conferida pelo Poder Público em seu nome. 2. Os cartórios ou serventias não possuem legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda indenizatória, pois são desprovidos de personalidade jurídica e judiciária, representando, apenas, o espaço físico onde é exercida a função pública delegada consistente na atividade notarial ou registral. 3. Legitimidade passiva do atual titular do serviço notarial ou registral pelo pagamento de débitos atrasados do antigo titular. 4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema, especialmente precedentes específicos desta Corte. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1177372 RJ 2010/0016191-3, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 28/06/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. **AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO INCONTROVERSA QUANDO PROFERIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PREJUÍZO CAUSADO POR FALHA EM REGISTRO. ATO DO TITULAR ANTERIOR. RESPONSABILIDADE PESSOAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA SERVENTIA.** INDEFERIMENTO DA INICIAL. ANULAÇÃO. RECOMENDÁVEL NOVO JULGAMENTO PARA EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ESPECIAL ADESIVO PREJUDICADO PELO PROVIMENTO DO PRINCIPAL. 1. Ação rescisória, ajuizada em 09/04/2018, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 15/02/2021 e 25/03/2021, conclusos ao gabinete em 04/06/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se há violação manifesta de normas jurídicas relativas à legitimidade de serventia extrajudicial ou de seu titular para responder por ilícito praticado pelo titular antecessor da serventia apta a ensejar cabimento de ação rescisória. 3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. A violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) pressupõe que inexistia controvérsia interpretativa nos tribunais à época em que proferida a decisão rescindenda. Precedentes. 5. As normas

dos arts. 22 da Lei 8.935/95 e 38 da Lei 9.492/97 já eram interpretadas sem controvérsia desde 2005, no sentido de se compreender pela **ilegitimidade tanto da serventia (por ausência de personalidade jurídica) como do titular sucessor (investido na delegação posteriormente) para responder por prejuízo ocasionado por titular anterior da serventia**. Precedentes. **6. Recurso em que ação indenizatória foi ajuizada contra a serventia- extrajudicial, ensejando cumprimento de sentença em desfavor da mesma e de seu titular, atribuindo responsabilização por ato praticado por titular antecessor à investidura do atual titular em plausível violação das normas que asseguram a responsabilização pessoal do agente delegado que causou o prejuízo consoante interpretação incontroversa desde a época em que proferida a decisão rescindenda.****7. A ilegitimidade de partes em sede de impugnação ao cumprimento da sentença tem a ação rescisória como única solução para conferir efetividade à interpretação das normas tidas como manifestamente violadas.****8. Necessária anulação do acórdão que indeferiu a petição inicial, devendo ocorrer a retomada da marcha processual na origem a partir da concessão de tutela para suspender cumprimento de sentença, de modo a apreciar preliminar suscitada em contestação e possibilitar alegações finais sob pena de supressão de instância.****9. O provimento do recurso especial principal torna prejudicado o recurso especial interposto na forma adesiva quando seu provimento revelar inócu a apreciação do adesivo.****10. Recurso especial principal conhecido e provido para determinar que o Tribunal de Origem prossiga no julgamento da ação rescisória nos termos delineados no presente acórdão. Recurso especial adesivo prejudicado.** (STJ - REsp: 1946779 SP 2021/0202743-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

Ademais, e com força ainda mais cogente, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau parece ter frontalmente ignorado os precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

O **Tema 777** estabelece que "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".

Complementando, o **Tema 940** fixa a tese de que "A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Veja-se que a discussão sobre a responsabilidade civil por atos notariais envolve uma análise

escalonada. O erro mais fundamental e primário na ação de origem foi o seu ajuizamento em face do "Cartório do Bairro da Prainha". Conforme pacífica jurisprudência, como visto, **o cartório é um ente desprovido de personalidade jurídica, não podendo, portanto, ser parte em juízo**. A responsabilidade por eventuais danos recai, em última análise, sobre uma pessoa, seja ela física ou jurídica.

Nesse ponto, a jurisprudência, especialmente após os **Temas 777 e 940 do STF**, consolidou-se no sentido de que a responsabilidade primária e objetiva é do **Estado**, a quem a ação indenizatória deveria ser direcionada, cabendo ao agente delegado, o tabelião, apenas responder em ação de regresso. Contudo, ainda que se desconsiderasse o precedente vinculante do STF – o que não é admissível –, a responsabilidade pessoal por dolo ou culpa, em última hipótese, seria do titular da delegação (o Sr. **MARCO AMARAL MENDONÇA**), e jamais do cartório como entidade.

Portanto, seja sob a ótica da responsabilidade do Estado, seja sob a da responsabilidade pessoal do delegatário, é inequívoco que a ação jamais poderia ter sido movida contra o cartório. A sentença rescindenda, ao condenar um ente inexistente no plano processual e ao ignorar as teses de repercussão geral, incorreu em manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, CPC), o que confere elevada probabilidade de êxito à presente ação rescisória."

Assim, ao menos para fins de apreciação do pedido de urgência, parece ter razão o Autor quanto ao argumento da **manifesta violação de norma jurídica** (Art. 966, V, do CPC).

O **erro de fato** (Art. 966, VIII, do CPC), por sua vez, reside na premissa fática equivocada sobre a qual se fundou a decisão para reconhecer a legitimidade ativa do Espólio. O erro de fato ocorre quando a sentença admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo o vício apurável pela simples análise dos documentos do processo.

Nesse sentido, nota-se plausível o argumento da **ilegitimidade ativa do espólio**. Os documentos que instruíram a ação originária, como a própria petição inicial daquela demanda e o recibo de pagamento dos emolumentos, indicam que o ato notarial foi solicitado e custeado pela Sra. **ANA ELIZABETH DA SILVA BATISTA e seus filhos, na qualidade de viúva e herdeiros, e não pelo Espólio de Moacir Freitas Machado Junior**.

Ao pleitear em nome próprio a restituição de um valor que não desembolsou, o espólio parece de fato ter litigado por direito alheio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e ainda configura vício que macula a sentença.

O *periculum in mora*, por sua vez, é igualmente evidente. A manutenção dos efeitos da sentença rescindenda pode levar ao início de um cumprimento de sentença, com a constrição de bens e valores do autor, para satisfazer uma obrigação pecuniária advinda de uma decisão com fortes

indícios de nulidade.

A execução de uma condenação possivelmente indevida gera um dano de difícil e incerta reparação, justificando a concessão da medida de urgência para assegurar o resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 968, II, c/c o art. 300 do Código de Processo Civil, **DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA** para **suspender os efeitos da sentença** proferida nos autos do processo nº 0803969-30.2024.8.14.0051, da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, e, por conseguinte, **determinar a suspensão do respectivo Cumprimento de Sentença**, até o julgamento final da presente Ação Rescisória.

Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem acerca desta decisão.

Cite-se o réu, na pessoa de sua inventariante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, nos termos do art. 970 do CPC.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora